

Утверждаю:  
И.О. председателя  
судья  
Бирилюсского районного суда  
Красноярского края  
Ю.И. Лайшева.  
2020 г.

## ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ федерального государственного гражданского служащего, замещающего в Бирилюсском районном суде Красноярского края должность федеральной государственной гражданской службы секретаря судебного заседания

### 1. Общие положения.

1.1. Должностной регламент секретаря судебного заседания Бирилюсского районного суда разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о государственной гражданской службе), от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 16 "О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы"; Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N 1554 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции", Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36.

1.2. Должность секретаря судебного заседания в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы относится к **старшей группе** должностей федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты».

1.3. Секретарь судебного заседания назначается и освобождается от должности приказом председателя Бирилюсского районного суда.

1.4. Секретарь судебного заседания непосредственно подчиняется председателю суда и судье, председательствующего по делу.

1.5. На период временного отсутствия секретаря судебного заседания его замещает государственный гражданский служащий Бирилюсского районного суда, относящийся к старшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы (секретарь суда, специалист), на основании приказа председателя суда.

1.6. Секретарь судебного заседания в своей служебной деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;  
 федеральными законами от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» и 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», иными федеральными законами;  
 указами Президента Российской Федерации;  
 постановлениями Правительства Российской Федерации;  
 постановлениями Совета судей Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;  
 нормативными правовыми актами Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Управления Судебного департамента в Красноярском крае;  
 положениями, инструкциями, методическими рекомендациями;  
 настоящим должностным регламентом.

## II. Квалификационные требования.

2.1. На должность секретаря судебного заседания назначаются лица с высшим юридическим образованием.

2.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности для замещения должности секретаря судебного заседания не предъявляются.

2.3. Секретарь судебного заседания должен знать и уметь применять на практике:

Конституцию Российской Федерации;  
 Федеральные законы от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», другие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, касающиеся организационного обеспечения деятельности судов и регулирующие особенности прохождения гражданской службы;

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции», другие федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных обязанностей и полномочий

Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36 (в последующих редакциях);

Инструкцию о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и использования, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. № 157 (в последующих редакциях);

Перечень документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 09 июня 2011 г. № 112;

Инструкцию по ведению судебной статистики, утвержденную приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 169 (в последующих редакциях);

порядок работы со служебной информацией;  
 основы ведения делопроизводства;  
 порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;  
 правила делового этикета;  
 правила поведения работников аппарата суда, утвержденных постановлением Совета судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 г. № 156;  
 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих аппарата Бирилюсского районного суда, утвержденный приказом председателя суда от 10.06.2011 года № 30;  
 нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;  
 правила внутреннего распорядка Бирилюсского районного суда, утвержденные приказом председателя суда от 31 декабря 2015 года № 70;  
 настоящий должностной регламент;

2.4. Секретарь суда должен уметь:

анализировать и обобщать информацию;  
 прогнозировать последствия принятых решений;  
 работать с законодательными и нормативными правовыми актами, применять их на практике;  
 разрабатывать план конкретных действий;  
 оперативно принимать и осуществлять принятые решения;  
 адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем;  
 эффективно и последовательно осуществлять взаимодействие с другими подразделениями;  
 эффективно и последовательно осуществлять взаимодействие с другими ведомствами и организациями;  
 правильно распределять рабочее время;  
 в области информационно-телекоммуникационных технологий:  
 знать основы информационной безопасности и защиты информации;  
 знать основные положения законодательства о персональных данных;  
 знать общие принципы функционирования системы электронного документооборота;  
 знать основные положения законодательства об электронной подписи;  
 знать и уметь применять персональный компьютер.  
 уметь мыслить системно (стратегически);  
 уметь планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;  
 иметь коммуникативные умения;  
 уметь управлять изменениями,  
 владеть приемами межличностных отношений (уметь внимательно слушать коллег; не допускать межличностных конфликтов с коллегами и руководителями; эффективно сотрудничать, идти на компромисс при решении проблем в конфликтных ситуациях; быть ответственным по отношению к людям, быть отзывчивым; быть всегда дружелюбным; помогать в работе коллегам; принимать советы коллег по работе; быть способным признавать свою неправоту);

2.5. Секретарь судебного заседания должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей:

работы в конкретной сфере деятельности;  
 иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением;  
 ведения деловых переговоров;  
 составления деловых писем;

систематически повышать свою квалификацию;  
соблюдать исполнительскую дисциплину.

### III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря судебного заседания.

3.1. Основной целью деятельности секретаря судебного заседания являются обеспечение судебного процесса, ведение и изготовление протокола судебного заседания, оформление и своевременная передача судебных дел и материалов после их рассмотрения и вынесения решения в окончательной форме секретарю суда.

3.2. Основными обязанностями секретаря судебного заседания являются:

- организационно-техническое обеспечение деятельности судебного заседания. Извещение судьи, лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства;
- составление и вывешивание списков назначенных к рассмотрению дел;
- своевременное размещение данных о движении рассматриваемых дел в информационной системе;
- ведение протокола судебного заседания в соответствии с требованиями процессуального закона и указаниями председательствующего судьи;
- проверка явки в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании. Доклад о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, и сообщение о причинах неявки отсутствующих;
- направление в соответствующее учреждение копий постановлений о принудительном приводе лиц, уклоняющихся от явки в суд, администратору суда для контроля за их исполнением и приставу-исполнителю по ОУПДС для их исполнения;
- установление связи с судом или учреждением, в которых используются системы видео-конференц-связи, для обеспечения участия в судебном заседании лица, присутствие которого необходимо для правильного рассмотрения дела;
- отбор и формирование списка присяжных заседателей по распоряжению председательствующего;
- обеспечение проведения выездного заседания;
- своевременное изготовление и подписание протокола судебного заседания. Приобщение к протоколу носителей информации, полученной с использованием стенографирования и (или) иных технических средств;
- предоставление лицам, участвующим в деле, возможности ознакомиться с протоколом в целом или с его частями по мере их изготовления;
- проверка уведомлений об извещении участников процесса, вручении копии обвинительного заключения;
- оформление отметок в судебных повестках о нахождении лиц в судебном заседании;
- оформление разрешений на свидание с осужденным;
- оформление документов на оплату проезда вызванным свидетелям и потерпевшим;
- оформление рассмотренного дела. Изготовление копий судебных документов по рассмотренному делу и направление их лицам, участвующим в деле, подшивка документов, составление описи документов в деле;
- оформление исполнительных листов на основании судебных решений, подлежащих немедленному исполнению, и передача их по принадлежности;
- отчет перед ведущим специалистом либо лицом, исполняющим его обязанности о полученных и использованных бланках исполнительных листов;

- оформление материалов в порядке выполнения отдельного судебного поручения;
- выполнение поручений председателя суда, помощника председателя суда;
- подготовка запросов, писем, выписка повесток, вызов лиц, участвующих в деле;
- проверка явки лиц, вызванных в суд, и отметка на повестках времени их нахождения в суде;
- контроль за использованием в ходе судебного заседания или при совершении отдельного процессуального действия стенографирования, средств аудио- и (или) видеопотоколирования, систем видео-конференц-связи и (или) иных технических средств. Протоколирование судебного заседания с использованием технических средств. Приобщение к протоколу носителей информации, полученной с использованием стенографирования и (или) иных технических средств;
- работа с подсистемой ГАС «Правосудие» «Документооборот и обращения»;
- своевременное внесение необходимых сведений о движении дела 1-й инстанции и апелляционной инстанции и результатах его рассмотрения, о выдаче исполнительных листов по делам, по которым решения подлежат немедленному исполнению в базу данных ПИ «Судебное делопроизводство»;
- передача итогового судебного акта не позднее следующего рабочего дня после вынесения мотивированного текста акта лицу, осуществляющему перевод документа в электронный вид путем сканирования;
- выполнение другой работы по поручению председателя суда, либо лица исполняющего их обязанности, связанной с осуществлением деятельности Бирилюсского районного суда.

3.3. На секретаря судебного заседания распространяются основные обязанности, предусмотренные ст. 15 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ.

3.4. Права секретаря судебного заседания:

Основные права секретаря судебного заседания как гражданского служащего установлены статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

На основании данной статьи секретарь судебного заседания Бирилюсского районного суда имеет право:

1. На обеспечение условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, оказания содействия в исполнении должностных обязанностей, возложенных на него, реализации прав, предусмотренных настоящим должностным регламентом.
2. Знакомиться с документами, определяющими его должностные обязанности, права и ответственность, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе.
3. Выносить на рассмотрение председателю суда предложения по улучшению деятельности суда, совершенствованию ее работы, а также своей деятельности, предлагать варианты устранения недостатков в деятельности суда.
4. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков.
5. На оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом.
6. На ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов.
7. На защиту сведений о гражданском служащем.



8. На должностной рост на конкурсной основе.
9. На профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в установленном порядке.
10. На рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами.
11. На проведение по его заявлению служебной проверки.
12. На защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения.
13. На медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации.
14. На государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества.

Секретарь судебного заседания вправе с предварительным уведомлением председателя суда выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

#### 3.5. Ответственность секретаря судебного заседания.

Секретарь судебного заседания несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, за несоблюдение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, а также за:

действия или бездействия, ведущие к нарушению прав или законных интересов граждан;

разглашение сведений, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;

несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний в порядке подчиненности руководителей, за исключением незаконных;

предоставление руководству недостаточной и необъективной информации.

3.5.1. Согласно статье 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» ведущий специалист несет дисциплинарную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством в случае исполнения им неправомерного поручения, нарушение кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих аппарата Бирилюсского районного суда.

#### **IV. Перечень вопросов, по которым секретаря судебного заседания вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения.**

Информировать председателя суда о выявленных при исполнении служебных обязанностей нарушениях действующего законодательства и предложение способов их устранения.

#### **V. Перечень вопросов, по которым секретарь суда участвует в подготовке проектов нормативно-правовых актов и проектов управленческих и иных решений.**

Секретарь судебного заседания вправе в соответствии со своей компетенцией принимать участие в подготовке информации по вопросам, входящим в его должностные обязанности; в подготовке аналитических материалов по направлению деятельности; подготовке докладной либо служебной записки.

**VI. Порядок служебного взаимодействия секретаря судебного заседания в связи с исполнением должностных обязанностей с гражданскими служащими федеральных судов общей юрисдикции, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, гражданскими служащими иных государственных органов, гражданами и организациями.**

6.1. Секретарь судебного заседания осуществляет взаимодействие со следующими гражданскими служащими Управления Судебного департамента: администратором суда.

6.2. Секретарь судебного заседания осуществляет взаимодействие с гражданскими служащими Бирилюсского районного суда.

6.3. Секретарь судебного заседания осуществляет взаимодействие с гражданскими служащими отдела службы судебных приставов.

6.4. Секретарь судебного заседания осуществляет взаимодействие со служащими Учреждений исполнения наказаний ГУФСИН России.

6.5. Секретарь судебного заседания осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, адвокатами, гражданами и организациями.

**VII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности секретаря судебного заседания.**

7.1. В организации труда:  
производительность (выполнение необходимого объема работ);  
результативность (мера достижения поставленных целей);  
интенсивность труда (способность в короткие сроки выполнить определенный объем работ);  
соблюдение трудовой дисциплины.

7.2. Своевременность и оперативность, то есть выполнение поручений в установленные законодательством, должностным регламентом или руководством сроки.

7.3. Качество работы:  
ведение и изготовление протокола судебного заседания в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства и гражданского процессуального законодательства, оформление дел и их передача секретарю суда в соответствии с требованиями Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде.

7.4. Профессионализм:  
профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами);

способность выполнять должностные функции самостоятельно, без помощи руководителя или старшего по должности;

способность четко организовать и планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время расставлять приоритеты; осознание ответственности за последствия своих действий и принимаемых решений; способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях.

